



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-67725076- -APN-DR#CNDC, caratulado "SKIO BIDCO B.V. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2042).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre SYNTHON B.V. ("SYNTHON") por parte de THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC ("GOLDMAN").
2. La transacción se implementó por medio de un Contrato de Compraventa de Acciones celebrado el 15 de diciembre de 2024 y un Acuerdo de Accionistas celebrado al momento del cierre.
3. GOLDMAN es una compañía global líder en servicios de banca de inversión, valores y gestión de activos y patrimonios.¹
4. SYNTHON es una empresa constituida en los Países Bajos y se dedica al desarrollo de dossiers enfocados en el desarrollo, fabricación por contrato, acondicionamiento y concesión de licencias de medicamentos genéricos complejos en forma farmacéutica terminada *-finished dosed pharmaceuticals- FDPs* y opera en Argentina a través de SYNTHON ARGENTINA S.A.
5. BC PARTNERS LLP, la vendedora, es una empresa que gestiona inversiones alternativas enfocado en *Private Equity, Private Credit* y *Real Estate*.²
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 16 de junio de 2025, y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ("ex CNDC") se realizó el 24 de junio de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 24 de junio de 2025, SKIO BIDCO B.V. notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia ("LDC").
8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a

1 <https://www.goldmansachs.com/>

2 <https://www.bcpartners.com/>

PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9° de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.³

- 10. El 3 de junio de 2025—y tras analizar la presentación efectuada—, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (“DNCE”) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificantes que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.⁴
- 11. El 11 de noviembre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
- 12. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 11 de noviembre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

- 13. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre SYNTHON por parte de GOLDMAN.
- 14. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo comprador	
GOLDMAN	Provisión de servicios de investigación por contrato (CRO) para la industria farmacéutica.

3 La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

4 El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (“ANC”) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6º que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

	Diseño y fabricación de materiales de ingeniería avanzada y soluciones de gestión térmica.
	Plataforma de aprendizaje en línea basada en juegos.
	Provisión de servicios de evaluación que incluyen certificación, validación, verificación y capacitación.
<i>Empresas objeto</i>	
SYNTHON	Provisión de servicios de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) para el desarrollo de <i>dossiers</i> enfocados en el desarrollo, la fabricación por contrato, el acondicionamiento y la concesión de licencias de medicamentos genéricos complejos en forma farmacéutica terminada o Productos Farmacéuticos de Dosificación Terminada (FDP) e ingredientes farmacéuticos activos (APIs).
SYNTHON ARGENTINA S.A.	Fabricación de ingredientes farmacéuticos activos (APIs). ⁵
MS SYNTHON BAGO S.A.	Empresa dedicada a la distribución, comercialización y promoción de productos farmacéuticos especializados en esclerosis múltiple a clientes en Argentina.

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante.

15. De las actividades desarrolladas por las empresas involucradas descriptas en la Tabla 1, no se evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical que pudieran generar cambios en las condiciones estructurales actuales de los mercados, por lo tanto, la presente operación puede clasificarse como de conglomerado.
16. Ninguna de las empresas del grupo comprador desarrolla en Argentina actividades de CDMO que se superpongan horizontalmente con las de SYNTHON o SYNTHON ARGENTINA S.A. Asimismo, ninguna de ellas se dedica al desarrollo, producción o comercialización de productos farmacéuticos.
17. Por su parte, SYNTHON no realiza actividades de descubrimiento de nuevos medicamentos o principios activos como lo haría una empresa “originadora”, sino que se dedica exclusivamente a desarrollar nuevas formulaciones de APIs existentes originalmente patentadas por dichas originadoras. El portafolio de productos de

5 SYNTHON ARGENTINA S.A. cuenta con dos (2) unidades de producción, laboratorios de análisis, dos (2) depósitos independientes y una (1) planta piloto de investigación y desarrollo ubicados en Ruta 11 km 325,2200 San Lorenzo, Provincia de Santa Fe.

SYNTHON está centrado en medicamentos genéricos complejos de moléculas pequeñas y productos híbridos específicamente en las áreas terapéuticas de alergia, antiinfecciosos, cardiovascular, sistema nervioso central, sistema musculoesquelético, oncología y urología.

18. Adicionalmente, los servicios CRO que presta el grupo comprador no constituyen un insumo para la producción de los medicamentos que SYNTHON fabrica por contrato ni para aquellos que licencia, según la parte notificante. Por el contrario, los servicios CRO se contratan principalmente para el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos y para el monitoreo del cumplimiento regulatorio de medicamentos que ya se encuentran en el mercado. Asimismo, las subsidiarias de SYNTHON en Argentina no contratan servicios CRO, ni tampoco lo hace SYNTHON BAGO S.A. fuera de Argentina. SYNTHON sí contrata servicios de CRO fuera del país, pero no lo hace a ninguna empresa del grupo comprador.
19. De todos modos, la notificante también indica que dichos servicios CRO no podrían calificarse como relevantes para las actividades de ninguna de las empresas objeto por las siguientes razones: (i) los servicios CRO provistos por el grupo comprador representan un factor de costo menor en el precio final de los productos farmacéuticos, constituyendo una porción insignificante del costo de los productos en relación con los costos de otros insumos como las materias primas y los principios activos; (ii) las empresas farmacéuticas suelen contar con equipos internos especializados en desarrollo farmacéutico y actividades de soporte complementarias; (iii) dichos servicios no constituyen una fuente significativa de diferenciación de producto; y (iv) el costo de sustitución del proveedor de estos servicios es bajo.
20. Por ende, ninguna de las entidades de SYNTHON en Argentina contrata servicios CRO para el desarrollo de sus actividades y las condiciones no pueden dar lugar a relaciones verticales.
21. Por otro lado, a la fecha, la operación ha sido aprobada por las autoridades de competencia de Austria, Alemania⁶, Irlanda⁷, Sudáfrica⁸, España⁹, Turquía¹⁰ y Ucrania¹¹.
22. Por lo tanto, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.
23. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

6 BWB/Z-6838, Skio Bidco B.V.; Stamina TopCo B.V.; BC Partners, LLP – Bundeskartellamt.

7 Merger Notification M/25/008 - Goldman Sachs/Synthon – Competition and Consumer Protection Commission (CCPC).

8 SKIO BIDCO B.V AND STAMINA TOPCO B.V, CASE NUMBER: 2025FEB0009 – South Africa.

9 C/1542/25 BIDCO / STAMINA TOPCO – CNMC.

10 Decision number 25-07/176-88, Skio Bidco B.V. – Turkish Competition Authority.

11 Decision No. 83-p - ANTIMONOPOLY COMMITTEE OF UKRAINE.

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

24. Esta DNCE también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en la Acuerdo de Compraventa de Acciones.
25. La Cláusula de no captación estipulada en el instrumento reseñado en el párrafo anterior, establece que los vendedores se comprometen —por un período de un (1) año a partir de la fecha de cierre de la transacción— a no emplear ciertos empleados de SKIO TOPCO B.V. y sus subsidiarias.
26. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta DNCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

27. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a *“las concentraciones de conglomerado”*, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
28. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
29. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre SYNTHON B.V. por parte de THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 2042 - Informe Técnico - PROSUM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número:

Referencia: CONC. 2042 - Disposición Prosum SCE

VISTO

El expediente EX-2025-67725076- -APN-DR#CNDC caratulado "SKIO BIDCO B.V. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442." (CONC. 2042).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido el 18 de diciembre de 2025.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del Artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ("ex CNDC").

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 24 de junio de 2025 cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre SYNTHON B.V. por parte de THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. mediante un Contrato de Compraventa de Acciones celebrado el 15 de diciembre de 2024 y un Acuerdo de Accionistas celebrado al momento del cierre.

Las actividades desarrolladas por las empresas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical, por lo que la operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. a), del ANEXO I de la Disposición de la ex CNDC 156/2024- Las Concentraciones de conglomerado- y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROSUM.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 18 de diciembre de 2025, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre SYNTHON B.V. por parte de THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la LDC.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante, en su presentación del 24 de junio de 2025, solicitó la confidencialidad de: a) el Share and Purchase Agreement -Anexo Confidencial 4.b.i; b) el Shareholders Agreement-Anexo Confidencial 4.b.iii; c) el documento que acredita el cierre de la operación- Anexo Confidencial 4.b.iv; d) los organigramas de SYNTHON B.V. previos y posteriores a la operación- Anexo Confidencial 5.a.ii.; e) los estados contables: MS SYNTHON BAGO S.A. y SYNTHON ARGENTINA S.A.- Anexo Confidencial 5.a.iii; f) la identidad de los vendedores; g) la información adicional sobre los accionistas directos e indirectos de SKIO BIDCO B.V. antes y después de la operación notificada; h) los datos específicos sobre las actividades económicas de SYNTHON B.V. y sus volúmenes de facturación.

Por otro lado, en su presentación del 29 de julio de 2025, la notificante solicitó la confidencialidad de: a) las traducciones de las partes relevantes del Share and Purchase Agreement- Anexo Confidencial I; b) la traducción del documento que acredita el cierre de la operación notificada- Anexo Confidencial II; c) los nuevos organigramas previos y posteriores a la operación notificada de SYNTHON B.V.- Anexo Confidencial III y IV; d) las traducciones al español del resumen de las decisiones de las autoridades de competencia de Alemania, Austria, Irlanda, Sudáfrica, Turquía y Ucrania- Anexo Confidencial VII; e) la participación de SYNTHON B.V. en MS SYNTHON BAGO S.A.- Anexo Confidencial VIII.

Por último, en su presentación del 1 de octubre de 2025, la notificante solicitó la confidencialidad de la razón social de las empresas afectadas con actividad en Argentina. Todas las solicitudes las justificaron estableciendo que es información comercialmente sensible y presentaron un resumen no confidencial suficiente de los mismos para el análisis económico y legal de la operación notificada.

Por otro lado, la notificante solicitó, el 24 de junio de 2025, la dispensa de presentar una traducción certificada de: a) el Share and purchase agreement; b) el Shareholders Agreement; c) el “Código de Conducta y Ética Empresarial” de THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC., debido a los elevados costos asociados a su traducción y habiendo presentado una traducción simple de aquellas secciones pertinentes para el análisis económico y legal de la operación notificada.

A su vez, el 29 de julio de 2025 solicitó la dispensa de presentar la traducción pública completa de las aprobaciones de las autoridades de competencia de Alemania (traducción al inglés), Austria, España, Irlanda, Sudáfrica, Turquía y Ucrania (traducción al inglés) incluidas en el Anexo Confidencial VI de esa presentación, habiendo presentado una traducción simple de dichos documentos.

Esta SCE considera suficientes los resúmenes no confidenciales presentados para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad y la dispensa de traducción en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d), y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1°. - Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el artículo 10 de la Ley

27.442.

ARTÍCULO 2º. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre SYNTHON B.V. por parte de THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3º.- Concédase la confidencialidad solicitada por parte de SKIO BIDCO B.V., en su presentación del 24 de junio, respecto de: a) el Share and Purchase Agreement -Anexo Confidencial 4.b.i; b) el Shareholders Agreement-Anexo Confidencial 4.b.iii; c) el documento que acredita el cierre de la operación- Anexo Confidencial 4.b.iv; d) los organigramas de SYNTHON B.V. previos y posteriores a la operación- Anexo Confidencial 5.a.ii.; e) los estados contables: MS SYNTHON BAGO S.A. y SYNTHON ARGENTINA S.A.- Anexo Confidencial 5.a.iii; f) la identidad de los vendedores; g) la información adicional sobre los accionistas directos e indirectos de SKIO BIDCO B.V. antes y después de la operación notificada; h) los datos específicos sobre las actividades económicas de SYNTHON B.V. y sus volúmenes de facturación; considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 4º.- Concédase la confidencialidad solicitada por parte de SKIO BIDCO B.V., en su presentación del 29 de julio de 2025, respecto de: a) las traducciones de las partes relevantes del Share and Purchase Agreement- Anexo Confidencial I; b) la traducción del documento que acredita el cierre de la operación notificada- Anexo Confidencial II; c) los nuevos organigramas previos y posteriores a la operación notificada de SYNTHON B.V.- Anexo Confidencial III y IV; d) las traducciones al español del resumen de las decisiones de las autoridades de competencia de Alemania, Austria, Irlanda, Sudáfrica, Turquía y Ucrania- Anexo Confidencial VII; e) la participación de SYNTHON B.V. en MS SYNTHON BAGO S.A.- Anexo Confidencial VIII, ; considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 5º.- Conceder la confidencialidad solicitada por parte de SKIO BIDCO B.V., en su presentación del 1 de octubre de 2025, respecto de la razón social de las empresas afectadas con actividad en argentina, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 6º.- Conceder las dispensas de traducción solicitadas por parte de SKIO BIDCO B.V., en su presentación del 24 de junio de 2025 de: a) el Share and purchase agreement; b) el Shareholders Agreement; c) el “Código de Conducta y Ética Empresarial” de THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.; y en su presentación del 29 de julio de 2025 de las aprobaciones de las autoridades de competencia de Alemania (traducción al inglés), Austria, España, Irlanda, Sudáfrica, Turquía y Ucrania (traducción al inglés), considerando suficientes las traducciones simples presentadas de los documentos y cláusulas para el análisis económico y legal de la presente operación.

ARTÍCULO 7 º.- Considerase como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2025-140290170-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 8º.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 9º.- Notifíquese a SKIO BIDCO B.V.

ARTÍCULO 10.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 11º.- Archívese.

